1、《民法总则》规定，（ ）周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人。

2、违法代理由此而产生的法律责任，应该由（ ）承担。

答案： 代理人与被代理人承担连带责任

3、下列关于转委托的叙述，不正确的是（ ）

A:转委托是受托人把本应由自己亲自处理的委托事务交给他人处理的行为

B:代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认

C:转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任

D:即使在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托的，也需要取得被代理人的同意，否则无效

5、某婴儿出生前，其父亲车祸去世，爷爷奶奶健在。现婴儿出生时发现是个死胎，那么，原先为该婴儿保留的遗产份额，下列有权继承的有（ ）？

答案: 婴儿的母亲,婴儿的爷爷,婴儿的奶奶

4、下列关于共有的表述，不正确的是（ ）。

A:按份共有人按照各自的份额对共有物享有所有权

B:共有人不可以随意处置共有物

C:共同共有人要处置共有物，必须二分之一以上共有人通过

D:按份共有人的份额出让需符合法律规定

6、关于代理的法律责任，正确的有（ ）。

A:被代理人对无权代理行为予以追认或明知代理人无权代理而不表示反对，则代理有效

B:违法代理，代理人与被代理人承担连带责任

C:以盖了公司合同专用章的空白合同书与他人签约，因未取得公司同意而无效

D:代理人与第三人恶意串通损害被代理人利益，代理人与第三人承担连带责任

E:转委托需取得被代理人同意，否则无效，但紧急情况下代理人为了维护被代理人利益的不在此限

7、下列属于法人所具有的特点的有（ ）。

答案： 依法成立，有自己的名称、组织机构和场所，有一定的资金，能够独立承担民事责任

8、十六周岁以上十八周岁以下的未成年人都属于限制行为能力人。

A:对

B:错

答案: 错

9、宣告死亡后被宣告死亡人又出现的，其子女若被他人收养的，收养关系自然消灭。

A:对

B:错

答案: 错

10、分公司和子公司一样，都不是法人。

A:对

B:错

05 《民法典》规定向法院请求保护民事权利的诉讼时效是多少年?

- 一年
- 两年
- 三年
- 五年

06 下列属于法人所具有的特点的有（ ）。

- [x] 有自己的名称
- [x] 有组织机构
- [x] 有经营场所
- [x] 能够独立承担民事责任

08 诉讼时效届满当事人就失去诉权。

- 正确
- 错误

09 对共有物的处置，一般来说需要共有人协商一致。

- 正确

01 最完整最充分的物权是

- 所有权

02 失踪多少时间可以申请宣告死亡?

- 一年
- 两年
- 三年
- 四年

CH2

04 不安抗辩权与反诉的一个重要区别是：不安抗辩权否认对方请求，而反诉要提出（ ）诉讼请求

- 附属的
- 从属性的
- 直接的
- 独立的

09 商业广告都属于要约邀请，不能成为有效要约。

- 正确
- 错误

1、根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第十九条规定：“明显不合理的低价”，人民法院应当以交易当地一般经营者的判断，并参考交易当 交易地的物价部门指导价或者市场交易价，结合 他相关因素综合考虑予以确认。转让价格达不到交易 交易地的指导价或者市场交易价（ ）的，一般可以视为明显不合理的低价。

答案： 70%

2、根据最高法院的201 年的司法解释，目 民间借贷受法律保护的最高利率可达 24%

答案： 24%

3、以下不属于合同可撤销的法定情形的是（ ）。

A:重大误解 √

B:订立合同时显失公平 √

C:欺诈、胁迫、乘人之危

D:违法的

答案: 违法的

5 、下列一般来说属于要约邀请的有（ABCD ）。

A:一般情况下的商业广告、招标公告、招股说明书、拍卖公告 √

B:PLEASE OFFER CHINESE BLACK TEA A GRADE MAY SHIPMENT 50MT CIF NEW YORK

C:寄送的价目表

D:CAN SUPPLY NORTHEAST SOYA BEAN PLEASE BID

E:悬赏广告

6、关于合同违约责任中常见的“三金”，正确的表述有（ ）？

A:违约金过分高于实际损失以超过实际损失50%以上作为认定标准

B:定金是一种担保方式，订金则不是 √

C:违约金低于实际损失可申请增加 √

D:违约金过分高于实际损失可申请减少 √

E:赔偿金以违约方可预见的损失为限，违约方无法预见的损失无需赔偿 ?

答案:

定金是一种担保方式，订金则不是,违约金低于实际损失可申请增加,违约金过分高于实际损失可申请减少

7、下列属于附条件的选项有（ ）。

A:“明年6月1日x国开始大选时本合同生效” √

B:“中国足球队十五年内进入世界杯八强，本合同生效” √

C:与房东老太太约定租期为“房东太太儿子结婚时，本租赁合同到期” √

D:“杭州下次下雨时，本合同终止”

E:借贷双方约定“塑料厂开工后第二个月还钱” √

10、因限制行为能力人订立的效力待定合同在被追认前是有效的。 ×

A:对

B:错

答案: 错

11、向出租车招手打的的行为应该视为要约。 ×

2、下列属于附期限的是（ ）。
A.房东太太儿子结婚时，本租房合同终止
B.下次杭州下雪时，本旅游资助合同生效
C.中国国家足球队入选下下次世界杯时本合同生效
D.明年2月10日x国大选时生效

8、商业广告都属于要约邀请，不能成为有效要约。
A:对
B:错
答案: 错
9、合同成立则为合同生效。

- 附期限合同是指当事人在合同中设定一定的期限，并把期限的到来作为合同效力的发生或消灭根据的合同。这里的期限是必然会到来的，只是时间早晚的问题。

然后分析各个选项：

- 选项 A："房东太太儿子结婚时，本租房合同终止"。房东太太儿子结婚这件事虽然是一个未来的事件，但它不是必然会发生的，有可能房东太太的儿子一直不结婚等情况，所以它不属于附期限的情况。
- 选项 B："下次杭州下雪时，本旅游资助合同生效"。杭州下雪是必然会发生的事情，只是不知道具体的时间，符合附期限合同中期限必然会到来的特点，所以这个选项属于附期限的情况。
- 选项 C："中国国家足球队入选下下次世界杯时本合同生效"。中国国家足球队入选世界杯并不是必然会发生的事情，存在很多不确定性，所以它不属于附期限的情况。
- 选项 D："明年 2 月 10 日 x 国大选时生效"。x 国大选是必然会在明年 2 月 10 日发生（假设没有特殊情况改变这个日期），这是一个确定会到来的日期，符合附期限合同的特点，属于附期限的情况。

属于附期限的是选项 B 和选项 D。

5、合同无效是指（ ）。
A.从被宣告无效时无效
B.被法院认定无效时无效
C.被仲裁机构裁定无效时无效
D.自始无效
正确答案：自始无效

4、下列不属于对要约内容的实质性变更的是（ ）
A:数量和质量
B:价格或报酬
C:简易包装
D:违约责任
答案: 简易包装

4、限制行为能力人订立的效力待定合同，如果其法定代理人没有作表示是否追认，则视为默认。

01 民间借贷中的砍头息，即利息预先扣除的，本金按（ ）认定。

- 账面金额
- 实际出借金额
- 借条
- 转账金额

02 受要约人对包装条件作变更的，（ ）。

- 为实质性变更
- 均为非实质性变更
- 一般为非实质性变更，但实务中如果包装构成质量的一部分则为实质性变更
- 会导致接受无效

03 银行行使代位权是指银行向法院提出（ ）向第三人追偿。

- 以债务人名义
- 以他人名义
- 以自己名义
- 以其他债权人名义

第三章

1、普通合伙企业对其债务应先以全部财产进行清偿。合伙企业财产不足清偿到期债务的，各普通合伙人应当承担( )。 C:无限连带责任

2、普通合伙人或合伙事务执行人在正常范围内进行经营活动，其行为对( )具有约束力。

A:合伙企业

3、普通合伙人对普通合伙企业债务承担无限连带责任。当普通合伙企业的财产不足以清偿其债务时，普通合伙人应当以( )承担该不足部分的清偿责任。 B:个人财产

D:投资总额

答案:B

4、李某为一有限合伙企业中的有限合伙人，李某的下列行为中，不符合法律规定的是（ ）。

A:对企业的经营管理权提出建议

B:对外代表合伙企业

C:参与讨论普通合伙人入伙

D:对企业事务享有知情权和监督权

答案:B

5、特殊的普通合伙企业中，一个合伙人或几个合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成合伙企业债务的，应当承担无限责任或者无限连带责任，其他合伙人（ ）。 D:以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任

6、下列关于合伙企业的表述，正确的有（ ）。

A:有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人组成

B:普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人只承担有限责任

C:当有限合伙企业只剩下普通合伙人时，应当转为普通合伙企业

D:当有限合伙企业只剩下有限合伙人时，该合伙企业应当解散

答案:ABCD

7、根据普通合伙企业法律制度的规定，下列各项中，须经全体合伙人一致同意的有( )。

A:合伙人以劳务作为出资

B:合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业的部分财产份额

C:合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质

D:合伙企业的执行人以合伙企业的名义为他人提供担保

答案:ABCD

8、普通合伙企业新入伙的合伙人对合伙企业债务不承担连带责任。

A:对

B:错

答案:B

9、退伙的普通合伙人对退伙前的企业债务要承担无限责任。

A:对

B:错

答案:A

10、限合伙人以出资额为限对企业债务承担责任，不执行合伙企业事务，不对外代表合伙企业。

公司的有限责任制具有诸多优点，但这一特点在实践中也被利用来逃避债务。

第四章

1、对赌协议的投资人常用的获得补偿或回报形式有多种，下列哪一种除外（ ）。

A:现金补偿

B:股权补偿

C:融资方溢价回购

D:股权互换

答案:D

2、根据我国《公司法》的规定，下列人员中，可以担任公司监事的是（ ）。

A:公司董事长王某

B:公司股东李某

C:公司财务负责人蔡某

D:公司经理徐某

答案:B

3、关于公司资金出借，下列建议表述不正确的是（ ）

A:要签合同

B:要约定利息，并实际收取，留有凭证

C:要经过过半数股东或者董事的书面同意，在程序上符合资金出借的程序要求

D:要经过会计师事务所的审核

答案:D

4、认缴制设立的有限责任公司，股东对公司债务承担的责任（ ）。

A:以实际出资为限

B:以全部注册资本为限

C:以认缴的额度为限

D:以协议约定为限

答案:C

5、下列属于公司的法律特征的有（ ）。

A:依法设立

B:以营利为目的

C:股东对公司债务承担有限责任

D:具有独立的法人资格

答案:ABCD

6、关于有限公司股权转让的表述，正确的有（ ）。

A:有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权

B:股东向股东以外的人转让股权，无需经其他股东数同意 应当经其他股东过半数同意

C:股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让

60、

D:其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权，不购买的，视为同意转让

E:经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权

答案:ACDE

7、下列表述正确的有：（ ）

A:目前公司出资可以全部用无形资产出资

B:隐名股东不具有利润分配权

C:有限责任公司注册资本已经从原先的实缴制改为授权制

D:有限责任公司设立目前并无注册资本的限制，注册资本1元钱也可以成立

E:公司设立出资可不必经过会计师验资

9、认缴制设立一个有限责任公司在风险可控的前提下注册资本越高对公司越有利。

A:对

B:错

答案:B

10、对赌协议并非赌博，其实质是期权的设计。

4、有限公司的股东对公司债务承担有限责任，但公司本身对公司债务承担的是无限责任。

5、对赌协议一旦对赌失败（公司达不到业绩承诺或未能按时上市），对投资人的补偿，在实务中主要有（ ）

A.现金补偿

B.股权补偿

C.创始股东按约定价格回收投资人的股权

D.投资人原价撤回出资

04 对赌协议不是“赌一把定输赢”，下列关于对赌协议的表述，正确的有（ ）。

- [x] 对赌协议不是赌博
- [x] 对赌协议是期权
- [ ] 对赌协议和赌博没有实质区别
- [x] 对赌协议应尽量考虑重复博弈结构，当出现不利情况时，有调整的余地

05 其他股东在明知代持股人属股权代持的情况下受让该股权，实际持股人可以申请宣告该股权转让无效。

- (●) 正确
- ( ) 错误

06 注册资本不是越高越好，也不是越低越好。

- (●) 正确

01 若目标公司最终业绩没有的达到约定业绩，目标公司将加价50%回购投资方的股权，这种对赌方式称为（ ）。

- ( ) 投资回报型
- (●) 溢价回购型

1、公司是属于公司的创始人的。

A.对

B.错

正确答案：错

2、对赌协议的条款设计，很大程度上主要是保护（ ）。

A.融资方

B.投资方

第五章

1、个体经营户王小小从事理发服务业，使用“一剪没”作为未注册商标长期使用，享有较高声誉。王小小通过签订书面合同许可其同一城区张薇薇使用“一剪没”商标从事理发业务。后张薇薇以自己的名义申请“一剪没”商标使用于理发业务并获得注册。下列哪一说法是正确的？（ ）（2011年司考题）

A:该商标使用许可合同自双方签字之日起生效 ✗

B:该商标使用许可合同应当报商标局备案

C:王小小有权自“一剪没”注册之日起5年内请求商标评审委员会撤销该注册商标

D:张薇薇无权申请“一剪没”商标注册，因为王小小使用在先

答案:C

2、发明专利和实用新型专利的有效期分别是（ ）。

A:十年 十年

B:二十年 二十年

C:二十年 十年 ✓

D:十年 二十年

外观设计专利权：15年

均自专利人提出申请之日起计算

答案:C

3、下列可授予专利权的情况有（ ）。

A:违反国家法律、社会公德或者侵害公共利益的发明创造

B:科学发现

C:疾病的诊断和治疗方法

D:动物和植物品种的生产方法 ✓

E:用原子核变换方法获得的物质

答案:D

8、知识产权法律体系主要是为了保护产权人的利益。 ✗

A:对

B:错

但是，知识产权法律体系还有其他重要的目标。一方面，它要促进知识和信息的传播与共享。例如，著作权法中有合理使用制度，允许在一定条件下，他人可以不经著作权人许可使用作品，这有助于知识的传播、文化的传承和学术的交流等。另一方面，它要平衡不同利益主体之间的关系，包括产权人与社会公众之间的利益平衡，以及不同产权人之间的利益平衡等。所以说，知识产权法律体系主要是为了保护产权人的利益这种说法是错误的。

4、下列关于职务发明创造的叙述不正确的是（ ）

A:专利申请权属于单位

B:专利申请权及专利权均属于设计人员

C:单位要对发明设计人员予以奖励

D:主要利用本单位物质技术条件及完成本单位的任务完成的发明创造属于职务发明创造

答案:B

5、下列标记中不可以作为商标注册的有（ ABCE

A:“米”酒

B:“强壮”健身器

C:“金华”烤肉片

D:“幸福”奶糖

E:“777”餐椅

答案:ABCE

在商标命名中，直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的文字、图形等通常不能作为商标注册。

4、发明专利的有效期为20年，到期后可以续展。 ✗

A:对

6、根据专利法的规定，下列各项关于外观设计专利的表述中，正确的有（ ）。

A:外观设计专利权的保护期为10年 ✓

B:外观设计专利申请不进行实质审查 ✓

C:外观设计专利权不可以被强制许可 ✓

2、《商标法》规定，注册商标没有正当理由连续（ ）年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

A.1

B.2

C.3 ✓

7、下列属于知识产权的客体的有（ ）。

A:作品 ✓

B:发明、实用新型、外观设计 ✓

C:商标 ✓

D:地理标志 ✓

E:商业秘密 ✓

F:集成电路布图设计 ✓

G:植物新品种 ✓

答案:ABCDEFG

1、在中国获得的专利权在世界上其他国家也受到法律保护。 ✗

A:对

9、“三五”牌啤酒和“中国”牌手机都不符合商标注册的规定，无法获得注册。

A:对

B:错

答案:A

10、我国专利的客体主要包括发明、实用新型、外观设计和计算机软件。

第六章

1、《反不正当竞争法》规定有奖销售最高奖不得超过人民币（ ）。

A:5000元

B:1万元

C:3万元

D:5万元 ✓

答案:D

2、根据新修订的《反不正当竞争法》的规定，刷单炒信最高可罚（ ）元。

A:20万

B:50万

C:100万

D:200万 ✓

答案:D

3、《消费者权益保护法》中实行举证责任倒置，需消费者自接受商品或者服务之日起（ ）内发现瑕疵，发生争议的，由经营者承担有关瑕疵的举证责任。

A:三个月

B:六个月 ✓

4、《消费者权益保护法》规定消费者的“反悔权”，以下表述不正确的是（ ）。

A:仅限于网络、电视等远程购物方式 ✓

B:仅限于服装、电子产品等日常用品

C:仅以七日为限 ✓

D:不适用于实体店购物 ✓

答案:B

除：定做的，易腐的，下载/拆封的音像制品、数字化软件，交付的报纸、期刊，购买时确认不宜退货的

5、下列关于2014年3月15日实施的《消费者权益保护法》的表述，正确的有（ ）。

A:对所有商品都实行举证责任倒置

B:赋予网络等远程购物的消费者七天的反悔权 ✓

C:对网购平台责任作了定位 ✓

D:经营者欺诈的赔偿责任为退一赔三 ✓

E:消协可提公益诉讼 ✓

答案:BCDE

6、下列属于商业秘密的特征的是（ ）。

A:秘密性 ✓

B:保密性 ✓

C:价值性 ✓

D:实用性

答案:ABC

01 2019年4月《反不正当竞争法》修订，关于侵犯商业秘密行为的法律规定，一个很大的变化是（ ）。

- 谁主张谁举证
- 举证责任倒置
- 不再要求必须具有实用性
- 商业秘密的认定更复杂了

7、《消费者权益保护法》中实行举证责任倒置，由经营者承担有关瑕疵的举证责任的包括下列商品的买卖（ ）。

A:机动车 ✓

B:计算机 ✓

C:电视机 ✓

D:电冰箱、空调器、洗衣机等耐用商品 ✓

E:装饰装修等服务 ✓

答案:ABCDE

8、商业秘密之所以不要求具有实用性，是因为很多时候即使是失败的数据也具有价值。 ✓

9、经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，采用“假一赔三”，但增加赔偿的金额不足五百元的，为五百元。 ✓

第七章

1、贷款的五级分类中，不列入不良资产范畴的是（ ）。

B:关注

2、作为四大AMC之一的中国华融资产管理公司一开始主要对应的是接收从（ ）剥离出来的不良资产。

A:工行

【信达】接受建行

3、我国目前的四大资产管理公司不包括（ ）。

A:华融

B:信达

C:光大

D:东方

E:长城

答案:C

5、张向阳向某银行贷款50万元，期限为一年，徐建斌提供保证担保，约定承担保证责任的期间和贷款期间相同。某年1月10日，贷款到期，张向阳无力归还。7月18日，该银行起诉徐建斌还款。下列表述正确的是（ ）。

A:徐建斌需承担担保责任

B:还款期限一过，徐建斌即无需承担担保责任

C:徐建斌无需承担担保责任

D:如果银行在贷款到期后的六个月内要求徐建斌承担担保责任，徐建斌需担责

答案:AD

6、下列关于银行不良资产案件的特点，正确的有（ ）：

A:借贷纠纷成为银行诉讼纠纷的主要类型

B:多数借款合同、担保合同法律关系简单、明晰，因此在诉讼过程中，诉讼双方当事人对基本问题争议不大

C:法院在认定银行业不良资产的案件时，不存在太大的疑问，银行作为债权人的胜诉率极高

D:打包拍卖转让不良资产是最好的处理方式

E:银行不良资产案件得到执行的比率相对比较低

答案:ABCE

7、下列属于担保法规定的担保方式的有（ ）。

8、抵押不转移物的占有，但所有的质押都必须转移物的占有

A:对

B:错

答案:B

9、保证合同约定的保证期间早于或者等于主债务履行期限的，视为没有约定，不再承担担保责任。

10、以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保的，担保合同一律无效。

01 下列具有先诉抗辩权的是（ ）。

- 连带责任保证
- 一般保证

04 保管合同、运输合同和技术转让合同都可以适用留置这一担保方式。

- 正确
- 错误

05 以公司资产为公司股东提供担保的，一律无效。

- 正确
- 错误

02 开创了不良资产打包处置市场化先河的是哪个资产管理公司?

- 信达
- 东方
- 长城
- 华融

第八章

1、下列不属于流转税的有（ ）。
A:增值税
B:消费税
C:关税
D:契税
答案:D

2、下列不属于目的行为税的是（ ）。
A:印花税
B:房产税
C:屠宰税
D:筵席税
答案:B

3、增值税起源于（ ）。
A:法国
B:英国
C:美国
D:德国
答案:A

4、2019年1月开始实施的修订之后的《个人所得税法》规定综合所得的免征额（减除额）是（ ）。
A:3500元
B:5000元

5、税具有以下几个特征：（ ）。
A:强制性
B:无偿性
C:固定性
D:协调性
答案:ABC

6、按照课税对象的性质，可以把税分为（ ）。
A:流转税
B:所得税
C:资源税
D:财产税
E:目的行为税
答案:ABCDE

7、下列属于虚开增值税专用发票的行为有（ ）。
A:没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务而为他人开具增值税专用发票
B:没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务而介绍他人开具增值税专用发票
C:有货物购销或者提供或接受了应税劳务让他人为自己、介绍他人开具数量或者金额不实的增值税专用发票
D:进行了实际经营活动，但让他人为自己代开增值税专用发票
答案:ABCD

8、税，是指国家为了实现其职能，凭借政治权力，按照法定标准，强制地、无偿地取得财政收入的一种特定分配关系。
A:对
B:错
答案:A

9、按计税依据分类，可分为直接税和间接税。按税负能否转嫁分类，可分为从价税和从量税。
A:对
B:错
答案:B

10、税收是国家财政收入的最主要来源，也是国家进行宏观调控的一个重要手段。

04 介绍他人开具数量与金额不符或不实的增值税专用发票的也属于虚开。

- 正确
- 错误

05 增值税是我国的特有税种。

- 正确
- 错误

第九章

1、根据《劳动合同法》的规定，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过（ ）。

A:一个月 ✓

2、劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的（ ），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

A:50%

B:60%

C:70%

D:80% ✓

答案:D

3、下列关于劳动合同中的违约金的规定，正确的是（ ）。

A:劳动合同约定违约金一律无效

B:违约金不得超过用人单位提供的培训费用 ✓

C:违约金可大于或等于用人单位提供的培训费用

D:基于竞业禁止条款约定的违约金也是无效的

答案:B

4、根据《劳动合同法》的规定，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（ ）。

A:一个月

B:两个月 ✓

5、下列属于《劳动合同法》规定的劳动合同类型的有（ ）。

A:固定期限劳动合同 ✓

B:无固定期限劳动合同 ✓

C:以完成一定工作任务为期限的劳动合同 ✓

D:外包合同

答案:ABC

6、下列关于劳动者的经济补偿金，正确的有（ ）。

A:按劳动者签订劳动合同的时间开始算，不满一年按一年计算 ✓

B:按每满一年支付一个月工资的标准支付

C:六个月以上不满一年的，按一年计算 ✓

D:不满六个月的，按半个月工资支付 ✓

答案:ACD

7、《劳动合同法》劳动者有权提出订立无固定期限劳动合同的情形包括（ ）。

A:劳动者在该用人单位连续工作满十年 ✓

B:第二次签约的老职工

C:用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足五年 ✓

D:连续订立二次固定期限劳动合同，且用人单位没有法定解约理由的 ✓

答案:ACD

8、用人单位超过一年未与劳动者签订书面劳动合同的，视为订立无固定期限劳动合同。✓

9、同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。✓

10、以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满六个月的，不得约定试用期。✗

02 承揽合同承揽人发生事故，责任和风险由（ ）承担。

- 定作人
- 发包人
- 定作人和承揽人共同
- ◉ 承揽人

05 用人单位可以随意在招聘启事中注明“谢绝女性”，不会构成用工歧视。

- 正确
- ◉ 错误

5、劳动合同中可以约定竞业限制条款，竞业限制的期限最长不能超过（ ）

A.一年

B.两年 ✓

4、试用期内用人单位可以随意解除劳动合同。✗

第十章

1、下列争议中，可以适用《中华人民共和国仲裁法》进行仲裁的是（ ）。

A:甲与其妻欲离婚，对财产分割产生争议

B:乙因车祸去世，其子女因遗产继承产生争议

C:丙与其所在单位对工资待遇产生争议

D:丁因股权转让问题与其它投资人之间产生争议 ✓

答案:D

2、下列不属于仲裁协议必须具备内容的是（ ）。

A:请求仲裁的意思表示

B:仲裁事项

C:选定的仲裁委员会

D:约定排除法院管辖权 ✓

答案:

3、下列解决纠纷的途径中，实行地域和级别管辖的有（）。

A:协商

B:调解

C:仲裁

D:诉讼 ✓

答案:D

4、下列各项纠纷中，符合我国《仲裁法》规定可以申请仲裁解决的是（）。

A:甲与乙离婚财产纠纷

B:两家企业间的货物买卖合同纠纷 ✓

C:兄弟姐妹之间的继承遗产纠纷

D:劳动者与用人单位的劳动争议纠纷

答案:B

5、甲乙双方签订一份买卖合同，合同中约定了仲裁条款，内容为“甲乙双方一致同意，若履行本合同发生任何争议，均应提交仲裁解决。”关于仲裁条款，下列说法正确的有（ ）。

A:该仲裁条款有效，若发生争议，应提交仲裁解决，不应向法院起诉 ✗

B:除非双方签订关于仲裁的补充约定，否则无效 ✓

C:仲裁条款未约定具体的仲裁机构，若未达成补充约定，视为无仲裁协议 ✓

D:有效的仲裁条款，不仅是仲裁机构受理案件的前提，同时也排除了法院的管辖 ✓

E:若一方当事人故意隐瞒了存在仲裁协议的情况，向法院起诉，法院受理后，另一方当事人在答辩期内未及时提出管辖权异议，但在庭审中提出管辖权异议，法院将停止审理驳回诉讼

答案:BCD

6、对上诉案件作如下处理，正确的有（ ）。

A:原判决认定事实清楚、适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判 ✓

B:原判决适用法律错误的，必须撤销原判，发回重审

C:原判决认定事实错误或者认定事实不清、证据不足的，可撤销原判决发回原审人民法院重审 ✓

D:上述C选项也可由二审法院查清事实后改判 ✓

E:原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回重审 ✓

答案:ACDE

7、经济仲裁与经济诉讼相比较，两者有明显的区别，具体表现在以下几个方面（ ）。

A:法院具有法定的管辖权，仲裁机构无法定的管辖权，所以必须在自愿的基础上进行 ✓

B:当事人没有选择法官的权利，仲裁员则是由双方当事人自己选定的 ✓

C:仲裁比诉讼具有更大的灵活性，处理问题一般相对较迅速及时 ✓

D:法院一般公开进行审理，而仲裁一般都是秘密进行的 ✓

E:法院审理案件一般实行“两审终审制”，而仲裁实行“一裁终局制” ✓

答案:ABCDE

8、作为主合同的货物买卖合同无效必然导致其中的仲裁条款无效。 ✗

9、如果主合同中约定了一个子虚乌有的不存在的仲裁机构，则争议必须通过仲裁解决。 ✗

10、“原告就被告”是一审诉讼管辖的基本管辖原则，但并非一审案件必须由被告所在地管辖。 ✓

01 《工伤保险条例》第十四条第（六）项所规定的“在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害的，应当认定为工伤”，这个上下班途中，正确的理解为（　）。

- 只严格限于上下班准确且固定的路线
- 只严格限于上下班准确且固定的时间
- **上下班的合理时间和路线**
- 上下班途中不得有任何绕道或其他行为

02 劳动合同中竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定，其中竞业限制的期限，不得超过（　）。

- 一年
- **两年**

03 根据《劳动合同法》的规定，劳动合同期限三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过（　）。

- 一个月
- 两个月
- 三个月
- **六个月**

04 工资薪金等综合所得的税率为（　）。

- **3%-45%**

05 下列不适用留置的合同是（　）。

- 保管合同
- 运输合同
- 加工承揽合同
- **服务订购合同**

06 根据消费者权益保护法的规定，经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的（　）。

- 两倍
- **三倍**

08 为了应对被申请“撤三”，商标持有人可以通过许多材料予以驳回，但以下某一项除外（　）。

- 近三年的商标各种宣传、推广使用的材料
- 销售发票、销售合同、企业招牌、加盟许可合同、纳税申报证明
- 带有商标标样的产品质检报告、各类证书奖状、荣誉及称号等
- **企业在社会上的影响力、威望及参与公益活动证明**

09 甲有限责任公司注册资本是100万元，甲公司对乙企业负有200万元的合同债务。下列说法正确的是（　）。

- 甲公司仅以100万元注册资本为限对公司债务承担有限责任
- **甲公司以其全部财产对公司的债务承担责任**

10 根据我国《民法典》的规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以采取的追究违约责任的方式是（　）。

- 只能适用定金条款
- 只能适用违约金条款
- 合并适用违约金和定金条款
- **选择适用违约金或者定金条款**

11 下列关于《民法典》所规定的居住权的表述，不正确的是（　）。

- 居住权是一种物权
- 某种意义上居住权比租赁权具有更强的对抗效力
- 一套住宅不可以随意设置无限个居住权
- **居住权可以用来出租、抵押，也可以转让**

12 甲（未登记的抵押权人）、乙（购买价款的抵押权人）、丙（已登记的抵押权人）、丁（留置权人），请表述他们的清偿顺序是（　）。

- 乙丁丙甲
- **丁乙丙甲**

13 个人所得税中扣除的“三险一金”不包括（　）。

- 养老保险
- 医疗保险
- 失业保险
- 公积金
- **生育保险**

14 下列何种情形下仲裁协议必然无效，除非当事人作出补充约定（　　）。

- 约定的仲裁事项超出法律规定的仲裁裁范围的
- 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议
- **对仲裁事项或仲裁委员会没有约定的**
- 一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的

15 甲走丢了一头牛，被乙捡到了，乙对该牛进行了饲养照料，在把牛归还给甲时，乙提出要求支付给他一笔合理的饲养费，乙应当支付，因为甲乙之间存在（　）。

- 合同之债
- 侵权之债
- 不当得利之债
- **无因管理之债**

16 某婴儿出生前，其父亲车祸去世，爷爷奶奶健在。现婴儿出生一小时后死亡，该婴儿的遗产下列有权继承的是（）？

- **婴儿的母亲**

17 我国关于法的一个图腾意义的神兽是（　）

- 貔貅
- 獬豸

18 作为投资人，签订对赌协议时，应尽量注意（　）。

- 跟公司对赌
- 跟股东（实际控制人）与管理层对赌

19 根据新《公司法》（2024年），下列错误的一项是（）。

- 公司不能清偿债务时，可以让未出资的股东将出资加速到期
- 公司的董事、经理均可以担任公司法定代表人
- 催缴失权就是开除股东

20 下列关于有限合伙企业的说法正确的是(　　)

- 有限合伙企业由有限合伙人出资组成
- 有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人出资组成

21 四个自然人甲、乙、丙、丁，约定各自以不同方式出资，成立一合伙企业，下列不符合规定的是(　　)。

- 甲以两间厂房的使用权作价10万元出资
- 乙以其所拥有的专利权作价15万元出资
- 经甲、乙二人同意，丙以其劳务作价出资

22 在合同中可以约定附期限，下列属于附期限约定的是（　）。

- 房东太太儿子结婚时本租房合同终止
- 三年后的6月1日某国开始大选时本合同生效
- 合同约定李某五十岁时送她一套珍贵邮票
- 下一次长春下雪时赠送一套滑雪套装

23 某年4月30日，甲以手机短信形式向乙发出购买一台笔记本电脑的要约，乙于5月1日回短信同意要约。但由于“五一”期间短信系统繁忙，甲于5月3日才收到乙的短信，并因个人原因于5月8日才阅读乙的短信，后于9日回复乙“短信收到”。甲乙之间买卖合同的成立时间是（）。

- 4.30
- 5.1
- 5.3

24 甲乙双方订立的借款合同约定：甲向乙借款100万元，借款期限为1年。乙要求从100万元中预先扣除10万元利息。甲应允，双方签字，利息预先扣除后交付借款。下列哪一表述是正确的？（）

- 应以100万元作为本案借贷的本金
- 应视为90万元本金的借贷

25 根据《民法典》的规定，民事诉讼的普通诉讼时效为（）年。

- 1
- 2
- 3

26 下列不属于工伤的有（　）。

- [x] 在工作时间和工作场所内，非因工作原因受到伤害的
- [x] 在工作时间和工作场所内，不是履行工作职责受到暴力伤害的
- [x] 因工外出期间从事个人活动受到伤害的
- [x] 在上下班途中发生交通事故但本人负主要责任或全部责任的
- [x] 在工作时间和工作岗位，突发疾病抢救无效在48小时后死亡的

27 银行不良资产案件一般具有如下特点（　）。

- [x] 借贷纠纷成为银行诉讼纠纷的主要类型
- [x] 多数借款合同、担保合同法律关系简单明晰
- [x] 银行作为债权人的胜诉率极高
- [x] 得到执行的比率低

28 根据新公司法（2024），下列可以作为公司出资方式的有（）。

- [x] 货币
- [x] 实物
- [x] 知识产权
- [ ] 劳务
- [x] 土地使用权，股权与债权

29 关于新普通合伙人入伙所作的规定，正确的有(　)。

- [x] 新合伙人入伙必须经过全体合伙人一致同意
- [x] 新合伙人入伙应当订立书面合伙协议
- [x] 新合伙人入伙时原合伙人有告知义务
- [x] 新合伙人对入伙前的债务承担连带责任

30 下列哪些要约一旦生效就不能撤销（　）。

- [x] 要约人确定了承诺期限的
- [x] 要约中明示本要约为不可撤销要约
- [ ] 任何可以撤回的要约
- [x] 受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作

31 甲授权乙以甲的名义将甲的一台笔记本电脑出售，价格不得低于一万元。乙的13岁儿子丙在未征求父亲意见的情况下将电脑以1000元卖给了不知情的丁（18岁）。事后，甲、乙都非常生气，要求追回电脑，可是丁已将电脑以2000元转售给了一个不相识的人。下列说法中，正确的有（　）。

- [ ] 若丙为十八岁以上，则买卖有效
- [x] 丙丁的买卖行为最终应认定为无效
- [x] 即使丙为十八岁以上，本案买卖最终亦无效
- [x] 甲可以追认该行为
- [x] 丙丁之间的买卖不适用善意取得

32 下列属于附条件的选项有（ ）。

- [x] “明年6月1日×国开始大选时本合同生效”
- [x] “中国足球队十五年内进入世界杯八强，本合同生效”
- [x] 与房东老太太约定租期为“房东太太儿子结婚时，本租赁合同到期”
- [ ] “杭州下次下雨时，本合同终止”
- [x] 借贷双方约定“塑料厂开工后第二个月还钱”

33 按照债的发生依据不同，可以分为（ ）。

- [x] 合同之债
- [x] 侵权之债
- [ ] 连带责任之债
- [x] 不当得利之债
- [x] 无因管理之债

34 下列属于所有权的四个权能的有（ ）。

- [x] 占有权
- [x] 使用权
- [x] 收益权
- [x] 处分权

35 甲向乙借款10万元，在诉讼时效期间内发生的下列情形中，能够产生时效中断效果的有（ ）。

- [x] 乙在大街上碰到甲，甲主动向乙表示将在3日内先支付约定的利息
- [x] 乙将经公证以邮政特快专递发送的催款函件给甲，甲签收后未拆封
- [x] 甲在半年前主动清偿了其中的5万元
- [ ] 甲遇到车祸，变成了植物人，经救治苏醒后又不幸遭遇到了地震，较长时间联络不上
- [x] 乙向人民法院申请支付令要求甲还款

36 创业型企业比较容易犯的一个错误是公司内部没有负责跟进商标注册的专业人员。

- (●) 正确

37、有限公司股东对公司债务承担有限责任，但公司本身对公司债务事实上应承担无限责任。【T】

38、许多对赌协议都有大量的补救空间，所以后期的补救亦非常重要。【T】

39、有限合伙人也可以用劳务出资。F

40、根据定金罚则，支付定金一方不履行合同，无权要求返还定金，收受定金一方不履行合同，应双倍返还定金。T

41、悬赏广告一般来说我们可以视为一个有效的要约而非要约邀请。 T

42、诉讼时效中止的法定情形消失之后，诉讼时效重新计。F

43、共有关系，各共有人享有的权能的总和等于一个所有权，而不是多个所有权。T

44、下班回家途中顺道菜市场买个菜过马路途中被撞伤不应认定工伤。F

45、增值税是我国特有的一个税种 F

46、应收账款质押只需审核账目即可，或发函让付款义务人限期答复。 F

47、浮动抵押是一种动产的抵押方式。T

48、消费者的七日无理由退换权利只针对网络、电话等远程购物，不包括实体店购物。T

49、申请“撤三”不符合商标法的立法本意，应尽量通过立法及司法实践予以制止。 F

50、生产经营者违反规定将“驰名商标”字样用于商业活动中的，由地方工商行政管理部门责令改正，还要处以罚款。 T